رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٣٦ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ

الموضوعات

أحوال مدنية - تعديل لقب - عدم طلب تعديل اللقب - الخطأ في اللقب - إيقاف خدمات - عيب عدم الاختصاص - تراخي الجهة الإدارية - عيب إساءة استعمال السلطة - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية) المتضمن إيقاف خدماته - الثابت قيام المدعى عليها بإيقاف خدمات المدعي لاستمرار والده بالانتساب إلى قبيلة دون طلب العدول عنها - إيقاف الخدمات يعد إجراءً جسيماً لا يجوز اتخاذه إلا بناءً على نص نظامي - عدم تقديم المدعى عليها المستند النظامي الذي يجيز لها إيقاف الخدمات - تعيب القرار محل الدعوى بعيب الاختصاص - ثبوت تراخي المدعى عليها في متابعة موضوع المدعي مع الجهات ذات العلاقة لعدة سنوات؛ مما يتقرر معه سوء استعمالها للسلطة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- قول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

- قول الرسول ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
- المادتان (٣٦، ٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٧٩١٠/٣٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٣هـ، بصحيفة دعوى ضد وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ذكر فيها أنه يعترض على قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف خدمات موكله، وذكر بأنه بتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٦هـ جرى إيقاف خدمات موكله وخدمات والده وعدد كثير من أفراد عائلته من قبَل المدعى عليها، حيث إن والده استخرج هوية وطنية رقم (...) وتاريخ ١٣٩٨/٨/١١هـ من أحوال المدينة المنورة ناسباً نفسه لقبيلة (...) هو وأخوه (...)، ثم تقدم أخوه (...) بطلب تعديل لقبه من قبيلة (...) إلى قبيلة (...)، وصدرت موافقة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- على طلبه، أما والد موكله فلم يطلب تعديل اللقب كحال كثير من الأسر من القبائل، ولم يعلم بوجود توجيهات ببقاء الأسر على ما هي عليه، حيث

تم إيقاف جميع خدماته وأولاده وأحفاده، حوالي ثلاثين شخصاً بما فيهم موكله، وترتب على ذلك أضرار جسيمة، حيث إن الموظفين لا يستلمون رواتبهم، والأطفال لا يمكن تسجيلهم في المدارس ولا معالجتهم وتطعيمهم بسبب امتناع المدعى عليها عن رفع قرار إيقاف الخدمات، وختم صحيفة دعواه بطلب إلغاء قرار إيقاف خدمات موكله. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، حددت لها جلسةً طلبت فيها من ممثلة المدعى عليها تقديم مذكرة تبين فيها سبب قيام ممثلتها بإيقاف خدمات المدعي مع بيان مستندها في ذلك، وبيان جميع الإجراءات التي تمت بحقه من تاريخ إيقاف الخدمات وحتى تاريخه. وفي جلسة أخرى اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثلة المدعى عليها، والمتضمنة: أنه قد تم إدراج سجل المدعي على نظام المطلوبين (إيقاف خدمات) من قبل وكالة الأحوال المدنية بموجب خطاب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (١٦٤٦٤) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٦هـ وذلك لوجود لجنة مشكلة من (الأحوال المدنية، شرطة منطقة الرياض، المباحث، الجوازات) لدراسة موضوعهم، وفيما يتعلق بقضية والد المدعي (...) فسبق أن أحيلت قضية صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وأخيه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بخطاب مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة رقم (٥٣٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ للنيابة العامة، وأعيدت بخطاب رئيس النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة رقم (٤٣٩٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ المتضمن أن الأمر يستدعي متابعة ما يصدر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بعد ذلك صدر خطاب معالي وكيل

وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (٤٣١٨٥٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥هـ الموجه نسخة منه لمنطقة المدينة المنورة بالتوجيه بإعادة أوراق قضية المدعو (...) وأخيه المذكور لجهة الضبط المختصة طرفهم (شرطة منطقة المدينة المنورة) لاستكمال الإجراءات الأولية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، وختمت مذكرتها بطلب إيقاف الدعوى لحين البت في موضوع والد المدعي من قبل النيابة العامة. فطلبت منها الدائرة بيان المستند النظامي لإيقاف خدمات المدعي لسبب فعل والده المدعى به، إضافةً إلى تقديم صورة من خطاب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (١٦٤٦٤) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٦هـ. وفي جلسة أخرى اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي، والمتضمنة: إن إجراء إيقاف الخدمات والقبض وكل إجراء يمس الحريات هو من اختصاص سلطة التحقيق (النيابة العامة) وليس من اختصاص المدعى عليها سلطة الاستدلال والضبط (وكالة الأحوال المدنية) وبالتالي فصدوره من غير جهة الاختصاص يجعله باطلاً ويكون حرياً بالإلغاء، وقد ذكرت ممثلة المدعى عليها في جوابها من إحالة الأوراق إلى النيابة العامة ومن ثَم إعادتها من قبَل النيابة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ثم صدور خطاب معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (٤٣١٨٥٤٠٥) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥هـ بإعادة أوراق قضية المدعو (...) وأخيه لجهة الضبط المختصة لاستكمال الإجراءات الأولية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة؛ فيظهر من ذلك تراخي الجهة المدعى عليها في اتخاذ الإجراءات التي يرغبون بالتحري والبحث عنها وللتأكد من صحة الهويات، رغم الضرر القائم

والمستمر على موكله، وعدم اتخاذ هذه الإجراءات منذ عام ١٤٣٧هـ ثم عدم اتخاذها فور عودة المعاملة من النيابة العامة إلا بعد سنة عند تقديمهم لهذه الدعوى، كما أنه من المعلوم والمؤكد عليه في نظام الإجراءات الجزائية أنه تتم الإحالة إذا توافرت دلائل على الاتهام، وموكله هويته صحيحة، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه عبء الإثبات، ولا يصح اتخاذ أي إجراء يمس الحريات في مرحلة الضبط والاستدلال إلا بأمر من سلطة التحقيق المختصة النيابة العامة، وليس من المدعى عليها. كما اطلعت الدائرة على الإفادة الواردة إليها من المدعى عليها عبر الاتصالات الإدارية، والمتضمنة الإجابة عن أسئلة الدائرة في الجلسة الماضية، وهي نسخة من الخطاب المشار إليه في المحضر السابق، ونسخة من خطاب المدير العام للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية رقم (١٦١٧٨) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ، فنوهت الدائرة ممثلة المدعى عليها أن عليها بيان النص النظامي الذي يمنح المدعى عليها صلاحية إيقاف الخدمات، وبيان السبب الذي قام بالمدعي لإيقاف خدماته. وفي جلسة أخرى اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثلة المدعى عليها، والمتضمنة: أن صلاحية إيقاف الخدمات داخله ضمن اختصاص معالي الوكيل بحكم طبيعة المهام الموكلة له وفقاً للمادة رقم (١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية والتي تنص على أن: "يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية...". ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي

بيان هل جرى استدعاء موكله للتحقيق معه من قبل أحد الجهات بشأن ما نسب إلى والده؟ فقدم مذكرة تضمنت أنه لم يتم حتى الآن التحقيق مع والد موكله حيث إن المدعي تبع لوالده فيما نسب إليه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من دعواه إلغاء قرار إيقاف خدماته الصادر من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بموجب خطابه رقم (١٦٤٦٤) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٦هـ؛ فإن المحاكم الإدارية تختص بنظر هذه الدعوى بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدعوى من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فلما كان القرار الطعين متجدد الأثر بحق المدعي؛ ومن ثم فإن حقه بالطعن عليه متجدد باستمرار وقف الخدمات عن سجله؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول دعواه شكلاً. وفي الموضوع، فلما كان المدعي ينعى على المدعى عليها قرارها المتضمن إيقاف خدماته، ولما كان الأصل في إيقاف الخدمات أنه إجراء جسيم لا يجوز اتخاذه إلا بناءً على نص نظامي يجيز ذلك؛ لما فيه من حرمان من صدر بحقه من حقوقه ومنعه من التصرف ومعاقبته، وقد

جاءت نصوص الشريعة الإسلامية بمنع الضرر والتعدي وحرمة مال المسلم ودمه ومنع أذيته، قال ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ وقال ﷺ: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، وقال ﷺ: في خطبة حجة الوداع بالبلد الحرام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وهو ما التزمت به الأنظمة في المملكة وأكدت عليه؛ إذ جاء في المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ أنه: "...ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، كما نصت المادة (٣٨) من النظام نفسه على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نَص نظامي..."، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم مستنداً نظامياً لقرارها الطعين تبيّن فيه سلطة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية لاستصدار مثل هذه القرارات واختصاصه بها؛ فإن القرار يكون بذلك مشوباً بعيب الاختصاص. ولا ينال من ذلك ما ذكرته ممثلة المدعى عليها من أن صلاحية إيقاف الخدمات داخلة ضمن اختصاص وكيل الوزارة للأحوال المدنية بحكم طبيعة المهام الموكلة له وفقاً للمادة رقم (١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩/٢٧٩١٠) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ والتي تنص على أن: "يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال

المدنية ولائحته التنفيذية..."؛ إذ إن صلاحياته مقيدة بما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، ولم تتضمن نصوص النظام أو لائحته تخويل وكيل الوزارة بإصدار مثل هذه القرارات. وعلى فرض سلامة القرار من هذا العيب؛ فإن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى عليها قد شكلت لجنة مكونة من (الأحوال المدنية، والشرطة، والمباحث، والجوازات) لدراسة موضوع المدعي وأسرته بموجب خطاب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٣٦/١/٥هـ، ثم جرى إيقاف خدمات المدعي بتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٦هـ، ولم تحال أوراق والد المدعي للنيابة العامة إلا بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ بموجب خطاب مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة رقم (٥٣٦٢٧)، ثم أعيدت الأوراق مرة أخرى من النيابة إلى المدعى عليها بموجب خطاب رئيس النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة رقم (٤٣٩٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ المتضمن أن الأمر يستدعي متابعة ما يصدر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ثم صدر بعد ذلك خطاب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم (٤٣١٨٥٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٥هـ الموجه نسخة منه لمنطقة المدينة المنورة بالتوجيه بإعادة أوراق قضية والد المدعي وأخيه لشرطة منطقة المدينة لاستكمال الإجراءات الأولية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، وبالنظر إلى تسلسل الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها فيظهر منها أن هناك تراخياً كبيراً جداً وتقصيراً في متابعة قضية المدعي ووالده؛ إذ إن اللجنة المعنيّة بنظر الموضوع قد شكلت منذ عام ١٤٣٦هـ، وحتى عام ١٤٤٣هـ لم تبتّ في الغرض الذي شكّلت

لأجله، ما استدعى النيابة العامة إلى إعادة أوراق المعاملة إلى المدعى عليها لانتظار ما يصدر عن اللجنة بشأنها، كما أن خطاب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المتضمن إعادة أوراق قضية والد المدعي لشرطة منطقة المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات الأولية لم يصدر إلا بعد سنة كاملة من إعادة الأوراق من قبَل النيابة وبعد تقدّم المدعي بدعواه الماثلة؛ لذا فإن قيام المدعى عليها بإصدار هذا القرار في حق المدعي مع ما يلحقه بسببه من تبعات وضرر وضيق شديد، ثم تراخيها بعد ذلك في متابعة موضوعه والبت فيه بما يزيد عن سبع سنوات؛ يجعل قرارها موصوماً بإساءة استعمال السلطة، وجديراً بالإلغاء قضاءً. ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم مشروعية قرار المدعى عليها، وتحكم بإلغائه قضاءً وفقاً لما بُيّن من أسباب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المتضمن إيقاف خدمات (...) الصادر بالخطاب رقم (١٦٤٦٤) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٦هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.